빈출 지문 익힘장

1. 점유권 일반

① (간접점유자 / 점유보조자)도 점유보호청구권을 행사할 수 있다.
② 부동산 매수인의 점유는 원칙적으로 (자주 / 타주) 점유에 해당한다.
③ 명의신탁 약정에 의하여 소유자로 등기한 자의 점유는 (자주 / 타주) 점유에 해당한다.
④ 점유자는 (자주 / 평온 / 공연 / 선의 / 무과실)에 의한 점유인 것으로 추정된다.
⑤ 선의 점유자라도 본권의 소에서 패소하면 (소 제기시 / 판결확정시)부터 악의 점유자로 본다.

2. 점유자와 회복자의 관계

① (선의 / 악의)의 점유자는 점유물로부터 발생한 과실을 취득할 수 있다.
② 점유자가 과실을 취득하였다면 통상의 필요비를 청구할 수 (있다. / 없다.)
③ 점유자가 점유물을 훼손한 경우, 점유자가 선의이며 (자주 / 타주) 점유자라면 현존이익의 한도에서 손해배상의 책임이 있다.
④ 점유자의 비용상환청구권은 점유자가 (선의 / 악의) 인 경우에 인정된다.
⑤ 점유자가 지출한 유익비에 관하여는 그 가액의 증가가 현존하는 경우에 한하여 (점유자 / 회복자)의 선택에 좇아 그 지출금액이나 증가액의 상환을 청구할 수 있다.

3. 주위토지통행권

① 공로에 접하는 기존의 통로가 있으나 (그 통로가 충분한 기능을 하지 못하는 경우 / 그 통로보다 보다 편리하다는 이유로) 새로운 주위토지통행권이 인정될 수 있다.
② 통행지 소유자가 주위토지통행권에 방해가 되는 담장을 설치한 경우, 그 철거 의무를 (부담한다. / 부담하지 않는다.)
③ 공유 토지 분할로 인한 무상의 주위토지통행권이 성립한 경우, 포위된 토지의 특별승계인에게는 무상의 통행권이 (인정된다. / 인정되지 않는다.)

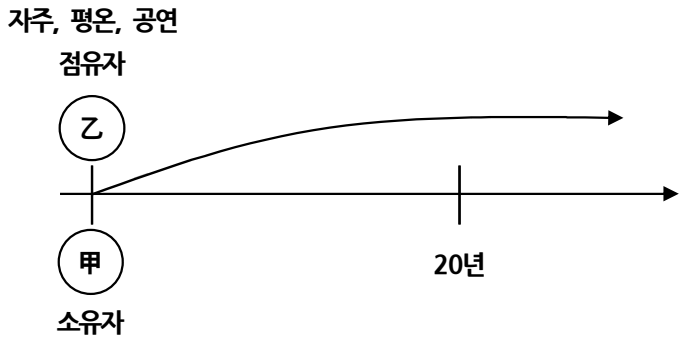
4. 취득시효

① (자기 소유의 부동산 / 국유 행정재산 / 국유 일반재산 / 공유 지분 / 집합건물의 공용부분) 은 취득시효의 대상이 될 수 있다.
② 점유취득시효 완성에 의한 등기청구권은 성질상 (물권적 / 채권적) 청구권이다.
③ 점유취득시효 완성에 의한 등기청구권은 시효완성자가 점유를 상실하면 (즉시 소멸한다. / 소멸시효가 진행된다.)
④ 점유취득시효 완성에 의한 소유권이전등기청구권을 제3자에게 양도하기 위해서 등기 의무자인 소유자의 동의를 (필요로 한다. / 필요로 하지 않는다.)

사례 익힘장

1. 점유취득시효 완성 후 등기 전의 법률관계

乙은 甲소유의 X토지를 20년간 소유의 의사로 평온·공연하게 점유하였으나 등기를 경료하지는 않았다.



① 甲은 乙에게 토지의 반환 또는 부당이득의 반환을 청구할 수 (있다. / 없다.)

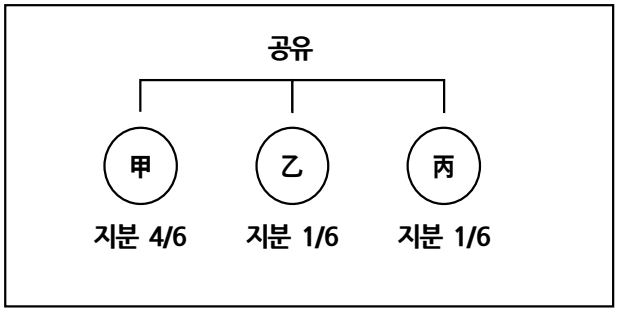
② 乙은 시효완성 (이전에 / 이후에) 甲으로부터 X토지를 매수하여 등기를 이전 받은 丙에게 점유취득시효를 주장할 수 없다.

③ 甲이 시효완성 이후에 丙에게 X토지를 매도하고 등기를 이전해 주었다가 어떠한 이유로 甲이 등기 명의를 회복하였다면, 乙은 甲에게 취득시효를 원인으로 소유권이전등기를 청구할 수 (있다. / 없다.)

④ 甲이 취득시효 완성 사실을 알면서 제3자 丙에게 X토지를 처분하면, (채무불이행 / 불법행위)를 원인으로 한 손해배상 책임을 진다.

2. 공유

甲(지분 4/6), 乙(지분 1/6), 丙(지분 1/6)이 X토지를 공유하고 있다.



① (甲 / 乙 / 丙)은 다른 공유자의 동의 없이 X토지를 배타적으로 사용할 수 있다.

② 乙은 다른 공유자의 동의 없이 (X토지를 / 자기 지분을) 처분할 수 있다.

③ 甲은 X토지를 훼손하는 제3자에게 (손해 전부의 / 지분의 비율에 따른) 손해배상을 청구할 수 있다.

④ 甲은 X토지에 대한 제3자 명의의 원인무효등기에 대하여 그 전부에 대한 말소를 청구할 수 (있다. / 없다.)

⑤ 乙이 甲의 동의 없이 X토지의 일부를 배타적으로 점유하고 있는 경우, 丙은 乙에게 (X토지의 반환을 / 점유 배제를) 청구할 수 있다.